

Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA São Sebastião do Alto-RJ

Regimento Interno do Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA

CAPÍTULO I- DO OBJETIVO

Art. 1º - O presente Regimento Interno estabelece as normas de organização e funcionamento do CODEMA- Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento do Meio Ambiente do município de São Sebastião do Alto, RJ, instituído pela Lei Municipal 507 de 27 de março de 2007 e revogado pela Lei nº 811 de 19 de agosto de 2019, é um órgão colegiado, consultivo, deliberativo e normativo em licenciamentos , intervenções ambientais de empreendimentos , imóveis privados e obras públicas. Composto paritariamente por representantes do poder público e sociedade civil, com poderes para avocar ao exame e a decisão de qualquer matéria de relevante interesse para a política de meio ambiente no âmbito do Município.

CAPÍTULO II- DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art 2º- O CODEMA tem por finalidade ser um órgão colegiado, de gestão democrática participativa, integrante do sistema municipal de meio ambiente, investido de caráter consultivo, deliberativo e normativo, encarregado de assessorar o poder público municipal em assuntos referentes à proteção à conservação, à defesa, ao equilíbrio ecológico, à melhoria do meio ambiente e ao combate às agressões ambientais em toda a área urbana do Município.

Art. 3º- O CODEMA terá suporte técnico, administrativo prestado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto.

Art. 4º COMPETE AO CODEMA

- I- Elaborar propostas para alteração do Plano Municipal de Meio Ambiente e o Código Ambiental do Município;**
- II- Propor leis, normas e procedimentos destinados à recuperação, à proteção, à defesa, à melhoria da qualidade ambiental;**
- III- Emitir parecer sobre autorização ou licenciamento de serviços que a Prefeitura necessite realizar;**
- IV- Promover e orientar programas de conscientização pública para desenvolvimento ambiental, promovendo a educação ambiental, formal e informal, com ênfase nos problemas do Município;**
- V- Consultar em audiências públicas, quando for o caso, a comunidade quando aos processos de instalação de atividade potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;**

Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA São Sebastião do Alto-RJ

- VI- Solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações executivas do Município, na área ambiental;**
- VII- Receber denúncias feitas pela população e oferecer denúncia aos órgãos ambientais competentes, inclusive Ministério Público;**
- VIII- Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;**
- IX- Identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal, estadual e Municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;**
- X- Opinar nos estudos sobre uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e posturas municipais visando sua adequação as exigências do meio ambiente e desenvolvimento do município;**
- XI- Acompanhar as reuniões do INEA em assuntos de interesse do município;**
- XII- Subsidiar o Ministério Público e Judiciário, relativamente aos procedimentos e processos ao meio ambiente;**

CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art.5º- O CODEMA será dirigido por uma Diretoria composta pela seguinte estrutura organizacional:

I – Presidência

II – Vice-presidência

III – Secretário executivo

IV – Vice – Secretário executivo;

§ 1º - A eleição da nova diretoria ocorrerá na primeira reunião ordinária ou posse da mesma;

§ 2º - Os membros poderão indicar ou formarem chapas completas;

§ 3º - A eleição será aberta e se dará por maioria simples dos votos.

§ 4º - No caso de ocorrer empate entre os candidatos, será considerado eleito aquele que possuir vínculo direto com órgão ambiental e, persistindo o empate, aquele que for mais velho;

§ 5º - A posse da reunião se dará na mesma reunião em que ocorreu a eleição ou na reunião seguinte.

Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA São Sebastião do Alto-RJ

Art. 6º - Compete ao presidente

I – O exercício das funções de direção e representação do CODEMA;

II – Dirigir os trabalhos do CODEMA e praticar todos os atos necessários ao seu funcionamento;

III – Convocar e presidir as reuniões ordinárias, extraordinárias e da Assembleia Geral do CODEMA;

IV – Propor planos de trabalho e estabelecer o programa anual do CODEMA;

V – participar das votações com seu voto pessoal, exercendo, inclusive, o voto de qualidade;

VI – sancionar as resoluções aprovadas pelo conselho;

VII – dirimir dúvidas relativas à interpretação de normas deste regimento;

VIII – encaminhar a votação de matéria submetida à decisão da Assembleia Geral;

IX – assinar as atas aprovadas nas reuniões;

X – assinar as deliberações do CODEMA e encaminhá-las ao Prefeito, sugerindo os atos administrativos necessários;

XI – designar relatos para temas examinados pelo CODEMA;

XII – dirigir as sessões ou suspendê-las, conceder, negar ou cassar a palavra do membro do CODEMA;

XIV – estabelecer, através de Resolução, normas e procedimentos para o funcionamento do CODEMA;

XV – convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões da Assembleia Geral, com direito a voz e sem direito a voto;

XVI – delegar atribuições de sua competência;

XVII – encaminhar ao Prefeito Municipal todas as recomendações, propostas e resoluções aprovadas pelo CODEMA;

XVIII – manter contatos com entidades privadas ou governamentais da União, dos Estados e dos Municípios, quanto à coleta de dados e informações no campo da preservação do meio ambiente, assim como a execução conjunta das ações ambientais;

Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA São Sebastião do Alto-RJ

Parágrafo único – O Presidente poderá delegar atribuições aos membros do CODEMA, sempre que necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observando as limitações legais.

Art. 7º - Compete ao Vice – presidente:

I – substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências, exercendo as suas atribuições;

II – assessorar a Presidência em todos os seus atos;

III – participar das votações;

Art. 8º - compete ao primeiro Secretário Executivo:

I – secretariar as reuniões, redigir as atas apresenta-las nas reuniões subseqüentes para aprovação;

II – providenciar a redação e expedição das correspondências;

III – manter atualizado um arquivo de documentos e correspondências;

IV – realizar outras tarefas de interesse do CODEMA, quando determinadas pelo Presidente ou previstas neste regimento Interno;

V – apresentar ao Presidente a listagem dos trabalhos desenvolvidos, semestralmente, pelo CODEMA;

VI – participar das votações;

VII – passar a listagem de presentes ao término da reunião, que identificará os conselheiros que poderão assinar a respectiva ata.

Art. 8º - Compete ao segundo Secretário Executivo;

I – substituir ao secretário executivo em seus impedimentos e eventuais ausências, exercendo atribuições como do secretário;

Art. 9º - Compete a Assembleia Geral

I – deliberar sobre alterações destes Regimentos, submetendo-as ao voto em plenário, para homologação;

II – elaborar e propor leis, normas, procedimentos e ações destinadas à recuperação, melhoria ou manutenção da qualidade ambiental, observadas as legislações federal, estadual e municipal que regulamentam a questão;

Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA São Sebastião do Alto-RJ

III – fornecer subsídios técnicos aos órgãos públicos, à indústria, ao comércio, à agropecuária e à comunidade em geral, para esclarecimentos relativos à defesa do meio ambiente e acompanhar a sua execução;

IV – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas e das atividades ligadas a defesa ambiental;

V – opinar sobre a realização de estudos de alternativas e das possíveis consequências ambientais relativas a projetos públicos ou privados requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, objetivando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental;

VI – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, estaduais e municipais, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para a sua recuperação;

VII – promover, orientar e colaborar em programas educacionais e culturais com a participação da comunidade, que visem a preservação do meio ambiente;

VIII – atuar no sentido de estimular a formação da consciência ambiental, promovendo seminários, palestras e debates junto aos meios de comunicação e às entidades públicas e privadas;

IX – Interagir com atuação do Ministério Público, quando requerido e nos termos da legislação vigente;

X – julgar a aplicabilidade das penalidades previstas em Lei, decorrentes das infrações ambientais municipais, quando cabíveis;

XI – opinar sobre uso e ocupação do solo urbano e parcelamento urbano, adequando a urbanização às exigências do meio ambiente e à preservação dos recursos naturais;

XII – sugerir às autoridades competentes, a instituição de unidades de conservação visando à conservação do meio ambiente e o desenvolvimento de pesquisas;

XIII – receber e analisar em plenário as denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração, encaminhando aos órgãos municipais e estaduais responsáveis e sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis;

CAPÍTULO IV – DAS REUNIÕES

Art. 10º - O CODEMA se reunirá ordinariamente, uma vez por mês, com duração máxima de 02h00min horas, em local previamente convencionado, independente de convocação para esse fim, conforme calendário previamente aprovado pela Assembleia Geral.

Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA São Sebastião do Alto-RJ

Art. 11º - O CODEMA poderá se reunir extraordinariamente em data e local previamente convencionados, mediante convocação, com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias.

Parágrafo único – Os membros do CODEMA poderão solicitar reuniões extraordinárias, mediante ofício dirigido à Presidência, subscrito por um número mínimo de 03 (três) membros, devidamente justificada.

Art. 12º - Em qualquer caso, tanto para as reuniões ordinárias, quanto para as extraordinárias, deverá constar, necessariamente, do ato de convocação, a pauta dos assuntos a serem tratados.

Art. 13º - As reuniões do CODEMA serão públicas e realizar-se-ão com qualquer número de seus membros presentes.

Art. 14º - Os assuntos a serem apreciados nas reuniões, deverão constar na pauta, previamente distribuída pelo Presidente, com anuência do Secretário, acompanhada dos documentos necessários ao estudo da matéria;

Art. 15º - As deliberações serão discutidas em plenário e, depois suficientemente esclarecidos, serão colocados em votação pelo Presidente, considerando-se aprovados aqueles que obtiverem maioria dos votos dos membros.

§ 1º - As votações serão realizadas, preferencialmente, abertas, podendo um dos membros solicitar, desde que aprovado, por maioria da plenária e aceita pelo Presidente, submeter aos membros a votação secreta.

Art. 16º - As reuniões do Conselho serão solenes e formais e obedecerão à seguinte ordem, que, a seu critério, poderá ser alterada, reduzida ou ampliada.

I – abertura e leitura da pauta, pelo Secretário;

II – leitura da ata, pelo Secretário;

III – discussão e aprovação da ata pelo Plenário;

IV – leitura, pelo Secretário, de correspondências recebidas e expedidas;

V – tribuna livre;

VI – será discutida e votada proposta pela Presidência ou pelos membros;

VII – o Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou oral;

VIII – terminada a exposição, a matéria será posta em discussão;

Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA São Sebastião do Alto-RJ

IX – encerrada a discussão e estando o assunto suficientemente esclarecido, proceder-se-á a votação;

X – assinatura da listagem de presentes que poderão assinar a ata.

§ 1º - As propostas de resolução e moção, bem como qualquer matéria para discussão e deliberação deverão ser feitas por escrito e encaminhadas a Secretária Executiva até cinco dias antes da próxima reunião;

§ 2º - Para assuntos urgentes, as proposições poderão ser apresentadas até o início dos trabalhos de cada reunião, com anuência do plenário;

§ 3º - Terá preferência de votação os processos para os quais houve inscrição prévia para defesa ou explicações por interessados direto, ou representante legalmente constituído.

§ 4º - Não será aceitas inscrições de terceiros;

§ 5º - A palavra dada aos interessados será de 5 (cinco) minutos por processo, podendo se estender a 10 (dez) minutos caso haja mais de uma inscrição, ou a um período maior, a critério do Conselho, caso haja motivo relevante ou complexidade evidente que o autorize.

Art. 17º - A Tribuna Livre será permitida a qualquer cidadão para relatar ou questionar assuntos de interesse geral da comunidade, relativos à conservação do meio ambiente municipal, mediante inscrição prévia de , no mínimo 5 (cinco) dias, e não poderá ter duração maior que 10 (dez) minutos.

Art. 18º - Serão vedados na Tribuna Livre:

I – Temas que não se refiram a interesse geral da comunidade e não se relacionem à conservação do meio ambiente municipal;

II – pronunciamentos desrespeitosos ou ofensivos a quem quer que seja ou incompatíveis com o decoro do conselho;

III – pronunciamentos político-partidários, religiosos, sectários, doutrinários, publicitários ou outros que representem interesse de indivíduos ou classe e que sejam alheios aos propósitos da Tribuna;

Parágrafo único – Verificada a impropriedade do pronunciamento, qualquer membro do Conselho ou da Diretoria poderá se manifestar a respeito, cabendo ao Presidente advertir o pronunciante, para correção do seu discurso, ou cassar a palavra inadequada.

Art. 19º - Qualquer membro da Diretoria, atendendo a peculiaridade das situações discutidas, poderá sugerir a elaboração de pauta, bem como alteração da ordem dos trabalhos das reuniões, sendo aquela avaliada pelo Presidente.

Conselho Municipal de Conservação e Desenvolvimento de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA São Sebastião do Alto-RJ

Art. 20º - O Membro suplente terá direito a voz em todas as reuniões e direito a voto, em caso de ausência do titular.

Art. 21º - As atas das reuniões serão lavradas em livro próprio e assinadas por todos os membros (titular e suplente) das entidades que estiverem representadas na reunião que a originam.

Parágrafo único – Somente poderá assinar as respectivas atas aqueles Conselheiros cujos nomes encontram-se na listagem repassada ao término da reunião;

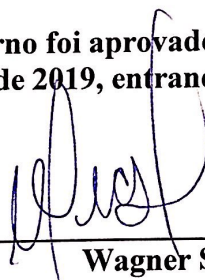
Art. 22º - As decisões do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente e pelo relator, serão anexadas ao expediente respectivo.

Art. 23º - Todas as deliberações do CODEMA, inclusive as convocações para suas reuniões, deverão ser afixadas em site da Prefeitura.

Art. 24º - O CODEMA poderá propor à concessão de títulos honoríficos as pessoas e instituições que houverem se destacado através de atos que tenham contribuído para a preservação, conservação, melhoria e defesa do meio ambiente.

Art. 25º - Os casos omissos serão apreciados e discutidos pelo Plenário do CODEMA.

Art. 26º - Este Regimento Interno foi aprovado em Reunião Ordinário do CODEMA, realizada em 10 de setembro de 2019, entrando em vigor na data de sua publicação.



Wagner Sias de Souza
Presidente